

1502200-75.2021.8.26.0322
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
Assunto: Contravenções Penais
Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis
Comarca: Lins
Foro: Foro de Lins
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/12/2022

... sentido:

1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito. Recurso defensivo provido em parte, com redução da pena. 2-) Preliminar de nulidade rejeitada. A denúncia anônima não é causa de nulidade da prisão em flagrante, se somada a outras diligências realizadas pelos policiais, com a finalidade de apurar a existência de crime em andamento. Ela pode dar ensejo a mandados de busca e apreensão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lins
Foro de Lins
2ª Vara Criminal
Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502200-75.2021.8.26.0322 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502200-75.2021.8.26.0322
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Contravenções Penais
Documento de Origem:
Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3082053/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 20623355 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 20623354 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Carlos Vinicius Moreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95, passo a decidir.

A denúncia imputa a CARLOS VINÍCIUS MOREIRA, qualificado nos autos, a prática do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 03 de setembro de 2021, no período da tarde, na Rua Armando Pacheli, n. 212, Bom Viver III, em Lins/SP, guardava, para consumo pessoal, 03 (três) porções de crack, com peso líquido de 0,8 grama, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em primeiro lugar, rejeito a alegação de nulidade da prova, pois o ingresso dos policiais na residência do réu, onde a droga foi encontrada, ocorreu em cumprimento de mandado busca e apreensão concedido judicialmente.

Nesse sentido:

1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito. Recurso defensivo provido em parte, com redução da pena. 2-) Preliminar de nulidade rejeitada. A denúncia anônima não é causa de nulidade da prisão em flagrante, se somada a outras diligências realizadas pelos policiais, com a finalidade de apurar a existência de crime em andamento. Ela pode dar ensejo a mandados de busca e apreensão domiciliar, interceptação

telefônica e diligências de constatação, por exemplo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. [...] (TJSP; Apelação Criminal 1500261-28.2022.8.26.0580; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis; Data do Julgamento: 22/11/2022; Data de Registro: 22/11/2022)

Passo ao mérito.

A materialidade e autoria do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/03), laudo toxicológico definitivo (fls. 05/07) e prova oral.

A testemunha Ederval Emerson de Souza Perin, policial civil, relatou que foram até a residência do réu cumprir mandado de busca e apreensão. No quarto do réu, dentro de uma impressora, foram localizadas 3 porções de crack e um pouco mais de 300 reais em dinheiro. Como não foi encontrado mais nada, foi feito o B0 de posse de entorpecente. O réu alegou que a droga era para seu uso, e o dinheiro era do seu trabalho de entregador. O réu era conhecido como traficante.

Interrogado em juízo, o réu falou que na época não estava mais usando crack, estava há muito tempo guardada, nem se lembrava mais. O videogame apreendido é do seu irmão, um videogame novo, com nota. O dinheiro apreendido era oriundo do seu trabalho. Já foi condenado por tráfico, mas era usuário.

Importante consignar que, quanto aos Policiais, civis ou militares, os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada.

A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

No caso dos autos, o policial civil relatou de forma segura, em juízo, sob contraditório, que encontraram as três porções de crack no quarto do réu.

O réu confessou em juízo a propriedade da droga e relatou que se destinava ao seu próprio consumo, embora tenha alegado que já tinha parado de usar droga há um tempo.

Dessa forma, a palavra do policial, sob contraditório, e a confissão do réu, bem como a quantidade e forma que foi encontrada são suficientes para a confirmação da conduta prevista no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06.

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena.

Considerando as sanções previstas no art. 28 da Lei 11.343/06, bem como o fato de o réu possuir maus antecedentes e ser reincidente (fls. 26/29), mas, por outro lado, confessou o crime, aplico-lhe a pena de prestação de serviço à comunidade pelo prazo médio de 05 (cinco) meses, como previsto no § 4º, do art. 28, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu CARLOS VINÍCIUS MOREIRA como incurso no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena de prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, nos termos do art. 525 das NSCGJ, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova. Oficie-se oportunamente.

Determino a devolução do videogame apreendido, pois comprovada a origem lícita (fl. 08), e do dinheiro apreendido, pois não foi comprovado que teve origem no comércio ilícito de drogas.

Não é o caso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, à luz do artigo 387, IV, do CPP.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se

as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.
Condene o réu ao pagamento das custas processuais.
Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA